

2021 年 · 税法 真题试卷



一、单项选择题（本题型共26小题，每小题1分，共26分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案）

（本题型建议用时 25 分钟）

1. 下列关于中央政府与地方政府分享税收收入的表述中，正确的是（ ）。
- A. 印花税收入 3% 归中央，97% 归地方
- B. 资源税收入 3% 归中央，97% 归地方
- C. 国内增值税收入 50% 归中央，50% 归地方
- D. 企业所得税收入 50% 归中央，50% 归地方
2. 纳税人提供下列应税交易中，不属于“生产生活服务”的是（ ）。
- A. 劳务派遣服务
- B. 车辆停放服务
- C. 武装守护押运服务
- D. 融资性售后回租
3. 纳税人在境内向境内企业或个人提供的下列服务中，免征增值税的是（ ）。
- A. 科技公司转让域名
- B. 邮政部门提供邮政代理服务
- C. 电信公司提供卫星电视信号落地转接服务
- D. 公募证券投资基金管理人运用基金买卖股票
4. 某公司为增值税一般纳税人，2026 年 5 月处置使用过的一台机器设备，开具了增值税普通发票，价税合计 100.5 万元。购入该设备时按规定不得抵扣且未抵扣进项税额。该公司处置设备应缴纳增值税（ ）。
- A. 1.0 万元
- B. 0.5 万元
- C. 1.95 万元
- D. 1.97 万元
5. 企业发生的下列经营行为中，应当同时缴纳增值税和消费税的是（ ）。
- A. 汽修厂从境外进口轮胎
- B. 4S 店销售大型商用客车
- C. 贸易公司批发卷烟给零售商
- D. 金饰加工厂生产批发金基首饰
6. 化妆品生产企业发生的下列业务，其消费税纳税义务发生时间的表述中，正确的是（ ）。
- A. 将自产香水用于市场推广，纳税义务发生时间为移送使用的当天
- B. 进口一批香水精，纳税义务发生时间为海关审定进口价格的当天
- C. 委托加工厂加工一批香粉，纳税义务发生时间为合同约定支付加工费的当天
- D. 采用预收方式销售成套化妆品，纳税义务发生时间为收到预收款的当天
7. 甲公司 2017 年 8 月以 800 万元直接投资于乙公司，占有乙公司 30% 的股权。2020 年 12 月将全部股权转让取得收入 1 200 万元，并完成股权变更手续。转让时乙公司账面累计未分配利润 200 万元，甲公司应确认股权转让的应纳税所得额是（ ）。
- A. 200 万元
- B. 340 万元
- C. 400 万元
- D. 900 万元

8. 下列关于企业商品销售收入确认的税务处理中，符合企业所得税法规定的是（ ）。
- A. 为促进商品销售提供商业折扣的，按扣除商业折扣前的金额确认销售收入
- B. 为鼓励债务人在规定期限内付款提供现金折扣的，按扣除现金折扣后的金额确认销售收入
- C. 因售出商品品种不符合要求发生销售退回的，在发生销售退回的下一期冲减当期销售商品收入
- D. 因售出商品质量原因提供销售折让并已确认销售收入的，在发生销售折让当期冲减当期销售商品收入
9. 企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，可享受“三免三减半”的税收优惠。该税收优惠的起始时间是（ ）。
- A. 项目开工所属纳税年度
- B. 项目竣工所属纳税年度
- C. 项目盈利所属纳税年度
- D. 项目取得第一笔生产收入所属纳税年度
10. 某个体工商户 2020 年向员工实际发放工资 300 000 元，该个体工商户在计算缴纳个人所得税时，可扣除员工的职工福利费限额是（ ）。
- A. 6 000 元
- B. 7 500 元
- C. 24 000 元
- D. 42 000 元
11. 居民个人李某 2020 年 12 月通过沪港通购买了境内某公司在香港联交所上市的 H 股股票。2021 年 3 月，该公司向李某分配上年度 H 股股息 2 000 元。该公司对此笔股息应代扣代缴的个人所得税为（ ）。
- A. 0
- B. 200 元
- C. 400 元
- D. 900 元
12. 个人投资者从基金分配中获得的下列收入中，应由基金管理公司代扣代缴个人所得税的是（ ）。
- A. 国债利息收入
- B. 企业债券差价收入
- C. 储蓄存款利息收入
- D. 买卖股票价差收入
13. 进口货物的成交价格不符合规定或成交价格不能确定，经与纳税义务人协商后，海关确认该进口货物计税价格时应优先采用的方法是（ ）。
- A. 倒扣价格估价法
- B. 计算价格估价法
- C. 类似货物成交价格估价法
- D. 相同货物成交价格估价法
14. 下列排放的应税污染物中，暂免征收环境保护税的是（ ）。
- A. 机动车排放的应税污染物
- B. 医疗机构排放的应税污染物
- C. 垃圾处理厂超标排放的应税污染物
- D. 高新技术企业达标排放的应税污染物
15. 某石化公司为增值税一般纳税人，2021 年 1 月开采原油 5 010 吨，对外销售 2 000 吨，取得不含税价款 600 万元，将开采的原油 3 000 吨用于加工生产汽油 1 950 吨，另将 10 吨原油用于开采过程中加热使用，原油资源税税率为 6%。该企业当月应缴纳资源税（ ）。
- A. 36 万元
- B. 71.1 万元
- C. 90 万元
- D. 90.18 万元
16. 下列单位用地中，免征城镇土地使用税的是（ ）。
- A. 宗教寺庙经营用地
- B. 市政广场公共用地
- C. 农产品加工场用地
- D. 广告公司办公地
17. 某企业在市区拥有一块土地，尚未经相关部门组织测定土地面积，也未核发土地使用证书。下列关于该企业履行城镇土地使用税纳税义务的表述中，符合税法规定的是（ ）。
- A. 免予履行纳税义务
- B. 待有关部门测定完土地面积后再履行纳税义务
- C. 待政府核发证书确认土地面积后再履行纳税义务
- D. 按纳税人申报土地面积据以纳税，待核发土地使用证后再作调整

18. 下列行为中，应征收土地增值税的是（ ）。
- A. 出让国有土地使用权
B. 转让国有土地使用权
C. 事业单位闲置房产对外出租
D. 不涉及产权转移的房屋抵押
19. 下列关于房产税纳税义务人的表述中，符合税法规定的是（ ）。
- A. 房屋出租的，由承租人纳税
B. 房屋产权出典的，由出典人纳税
C. 产权所有人不在房屋所在地的，由房屋实际所有人纳税
D. 房屋出租并约定有免租金期的，免收租金期由产权所有人纳税
20. 下列车辆中，属于车辆购置税征税范围的是（ ）。
- A. 挖掘机
B. 地铁车辆
C. 载货汽车
D. 拖拉机牵引挂车
21. 某企业 2021 年 1 月 1 日从 4S 店购置同款小汽车 3 辆，共计已纳车船税 0.36 万元。2021 年 6 月 15 日其中 1 辆小汽车因交通事故报废，该企业可向税务机关申请的车船税退税额为（ ）。
- A. 0.06 万元
B. 0.07 万元
C. 0.12 万元
D. 0.21 万元
22. 下列各项因素中，不利于对申请人“受益所有人”身份判定的是（ ）。
- A. 申请人为缔约对方居民个人
B. 缔约对方国家对有关所得征税但实际税率极低
C. 申请人无义务且也未在收到所得的 12 月内将所得的 50% 以上支付给第三国居民
D. 申请人从事不构成实质性经营活动的投资控股管理活动并从事显著的其他经营活动
23. 以关联方购进商品再销售给非关联方的价格，减去可比非关联交易毛利后的金额，作为关联方购进商品的公平成交价格的转让定价方法是（ ）。
- A. 利润分割法
B. 交易净利润法
C. 再销售价格法
D. 可比非受控价格法
24. 一般情况下，纳税人与其关联企业未按照独立企业之间的业务往来支付价款、费用的，税务机关有权对其金额进行调整。调整应当自该业务往来发生的纳税年度起一定期限内进行。该期限是（ ）。
- A. 3 年
B. 4 年
C. 5 年
D. 6 年
25. 下列有关企业破产清算程序中税收征管的表述中，正确的是（ ）。
- A. 企业所欠税款对应的滞纳金按照普通破产债权申报
B. 企业因继续履行合同需要开具发票的，须由税务机关为其代开发票
C. 企业所欠税款、滞纳金、罚款以实际解缴税款之日为截止日计算确定
D. 在人民法院裁定受理破产申请之日起至企业注销之日期间，企业应暂缓缴纳相关税款
26. 某纳税人 2021 年 2 月未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料，情节严重。下列对其处以罚款的数额符合税法规定范围的是（ ）。
- A. 1 000 元
B. 8 000 元
C. 15 000 元
D. 100 000 元

二、多项选择题（本题型共16小题，每小题1.5分，共24分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分）

（本题型建议用时 20 分钟）

1. 下列税法原则中，属于税法适用原则的有（ ）。
- A. 税收法定
B. 税收公平
C. 程序优于实体
D. 法律不溯及既往
2. 下列行为中，属于增值税征收范围的有（ ）。
- A. 汽车销售公司无偿转让其持有的金融商品
B. 电脑生产企业将自产新型电脑无偿赠送给客户
C. 化妆品公司将自产化妆品发放给员工做福利
D. 房产公司购入执罚部门拍卖的罚没房产再销售
3. 下列关于增值税专用发票开具的表述中，符合税法规定的有（ ）。
- A. 售卡企业销售单用途卡可以开具增值税专用发票
B. 小规模纳税人提供住宿服务可自行开具增值税专用发票
C. 商业企业一般纳税人向自然人零售化妆品不得开具增值税专用发票
D. 金融企业一般纳税人转让金融商品不得开具增值税专用发票
4. 下列关于消费税纳税地点的表述中，正确的有（ ）。
- A. 个人进口应税消费品，应向报关地海关申报纳税
B. 个体工商户到外县销售自产应税消费品，应向销售地税务机关申报纳税
C. 企业委托个体工商户加工应税消费品，应向企业所在地主管税务机关申报纳税
D. 公司委托外县代理商代销自产应税消费品，应向公司所在地主管税务机关申报纳税
5. 从量定额计征消费税时，下列关于确定应税消费品销售数量的表述中，符合税法规定的有（ ）。
- A. 销售应税消费品的，为应税消费品的销售数量
B. 自产自用应税消费品的，为应税消费品的移送使用数量
C. 委托加工应税消费品的，为纳税人收回的应税消费品数量
D. 进口应税消费品的，为海关核定的应税消费品进口征税数量
6. 下列在会计上已作损失处理的除贷款债权外的应收账款损失中，可在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的有（ ）。
- A. 债务人死亡后其财产或遗产不足清偿的应收账款损失
B. 债务人逾期 1 年未清偿预计难以收回的应收账款损失
C. 与债务人达成债务重组协议后无法追偿的应收账款损失
D. 债务人被依法吊销营业执照其清算财产不足清偿的应收账款损失
7. 企业合并采用一般性税务处理时，下列处理符合税法规定的有（ ）。
- A. 被合并企业应按清算进行所得税处理
B. 被合并企业的亏损可以在合并企业结转弥补
C. 合并企业应按公允价值确定接受被合并企业资产的计税基础
D. 被合并企业股东取得合并企业股权的计税基础，以其原持有的被合并企业股权的计税基础确定

8. 下列所得应按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税的有（ ）。
- A. 退休人员取得的再任职收入
- B. 个人从资产购买方企业取得的不竞争款项
- C. 个人从非任职受雇的商家取得随机发放的网络红包
- D. 个人在非任职受雇的企业开办的年会中奖获得的奖品
9. 对居民个人取得的下列所得，应按照“工资、薪金所得”项目计算缴纳个人所得税的有（ ）。
- A. 个人办理提前退休取得一次性补贴收入
- B. 个人股东从被投资企业无偿取得车辆所有权
- C. 已办理内部退养手续的个人从原任职单位取得收入
- D. 以单车承包方式运营的出租车驾驶员取得客货营运收入
10. 应税船舶负责人每次申报纳税时，可按规定选择申领一种期限的吨税执照。下列期限属于可选择吨税执照期限的有（ ）。
- A. 30 日
- B. 90 日
- C. 180 日
- D. 1 年
11. 下列项目中，属于资源税征税范围的有（ ）。
- A. 地热
- B. 森林
- C. 草场
- D. 宝石原矿
12. 下列项目占用耕地，需要缴纳耕地占用税的有（ ）。
- A. 运煤专用铁路
- B. 城区内机动车道
- C. 学校教职工住房
- D. 军用侦察观测站
13. 下列获得房屋产权的行为中，需要缴纳契税的有（ ）。
- A. 买房用于经营
- B. 取得抵债房屋
- C. 等价交换房屋
- D. 中奖取得房产
14. 某交通运输企业的下列车船，属于车船税征税范围的有（ ）。
- A. 购置的节能汽车
- B. 购置的纯电动乘用车
- C. 租入的外国籍船舶
- D. 未在车船管理部门登记，而在其单位内部场所作业的船舶
15. 下列关于税务机关采取税收保全措施的表述中，符合规定的有（ ）。
- A. 应经县以上税务局（分局）局长批准
- B. 冻结的存款数额以纳税人应纳税额为限
- C. 应当拍卖纳税人的部分财产用于抵缴税款
- D. 税收保全后纳税人已按期缴纳税款的应在税务机关收到税款之日起 1 日内解除保全措施
16. 下列关于税务行政复议调解的表述中，符合规定的有（ ）。
- A. 遵循客观、公正和合理原则
- B. 尊重申请人和被申请人的意愿
- C. 在查明案件事实的基础上进行调解
- D. 不得损害社会公共利益和他人合法权益

三、计算问答题（本题型共4小题20分）

（本题型建议用时 35 分钟）

1. （本小题 5 分）小汽车生产企业甲为增值税一般纳税人，2021 年 6 月相关业务如下：
- （1）以预收账款方式将 100 辆 A 型小汽车销售给网约车平台公司，不含税销售价格 18 万元 / 辆，已收到全款，约定月底交付全部车辆，实际交付 80 辆。
- （2）将 10 辆 A 型燃油小汽车奖励给“生产先进个人”，该小汽车当月平均不含税销售价格 19 万元 / 辆，最高不含税销售价格 23 万元 / 辆。
- （3）出口 A 型小汽车 150 辆，海关审定的实际离岸价格 18.5 万元 / 辆。
- （4）1 月份销售的 50 辆 B 型小汽车因故障被经销商退回，不含税销售价格 25 万元 / 辆。
- （其他相关资料：A 型小汽车消费税税率 3%，B 型小汽车消费税税率 5%。）
- 要求：
- 根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。
- （1）计算业务（1）甲企业应缴纳的消费税。
- （2）计算业务（2）甲企业应缴纳的消费税。
- （3）判断业务（3）甲企业是否适用出口退还增值税、消费税政策。
- （4）判断业务（4）甲企业能否申请退还消费税，如能申请，请计算应退税款并说明退税手续。
2. （本小题 5 分）居民个人张某在某省会城市工作，其 2023 年的收入与部分支出情况如下：
- （1）每月工资 10 000 元，含按国家标准缴纳的“三险一金” 2 500 元。
- （2）因在工作城市无住房，每月以 2 000 元的租金在单位附近租房居住；每月为位于外地的首套住房偿还贷款 4 000 元。
- （3）12 月从单位领取年终奖 30 000 元，选择单独计税。
- （其他相关资料：相关专项附加扣除均由张某 100% 扣除，张某已向单位报送其专项附加扣除信息。）
- 附：

综合所得个人所得税税率表（部分）

级数	全年应纳税所得额	税率（%）	速算扣除数（元）
1	不超过36 000元的	3	0
2	超过36 000元～144 000元的部分	10	2 520
3	超过144 000元～300 000元的部分	20	16 920

附：

按月换算后的综合所得个人所得税税率表（部分）

级数	全年应纳税所得额	税率（%）	速算扣除数（元）
1	不超过3 000元的	3	0
2	超过3 000元～12 000元的部分	10	210
3	超过12 000元～25 000元的部分	20	1 410

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

(1) 回答在住房贷款利息专项附加扣除与住房租金专项附加扣除两项扣除中，张某选择哪项扣除对自己更有利，并简要说明理由。

(2) 计算 2023 年张某应就其综合所得缴纳的个人所得税。

(3) 计算 2023 年张某获得的年终奖应缴纳的个人所得税。

(4) 回答张某对其年终奖选择单独纳税与并于综合所得合并纳税，哪种方式对自己更有利，并简要说明理由。

3. (本小题 5 分) 某高档化妆品生产公司为增值税一般纳税人。2021 年 6 月开具增值税专用发票共取得高档化妆品销售收入 300 万元、销项税额 39 万元，另开具普通发票取得高档化妆品价税合计收入 22.6 万元；当月生产领用外购的已税高档化妆品 50 万元（不含增值税）作为原料生产高档化妆品。由于各种原因未按期申报缴纳 6 月份的消费税税款，到 7 月 27 日经主管税务机关发现并发出催缴通知书，限该公司在 3 日内申报缴纳。但该公司以资金困难为由，逾期仍未申报缴纳 6 月份的消费税税款。

(其他相关资料：该公司以一个月为消费税纳税期，高档化妆品消费税税率为 15%。)

要求：

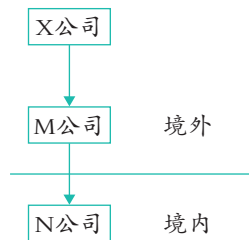
根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

(1) 计算该公司 6 月份应缴纳的消费税。

(2) 回答该公司未按期缴纳 6 月份消费税税款，依据《税收征收管理法》应如何处理？

(3) 回答该公司逾期仍未申报缴纳消费税税款，依据《税收征收管理法》税务机关可采取什么措施？

4. (本小题 5 分) 在境外注册并实质性经营的 X 公司在其所在国设立了持股平台 M 公司，并通过 M 公司在我国设立了 N 公司，其股权架构图如下所示，持股比例均为 100%。M 公司没有配置相关的资产以及人员，除了对 N 公司的长期股权投资之外没有任何其他境内外资产。2021 年该集团发生了以下业务：



(1) 2021 年 4 月，N 公司向 X 公司付了商标使用费价税合计 636 万元，涉及的预提所得税由 X 公司负担。

(2) 2021 年 6 月，X 公司将 M 公司的股权转让给了第三方境外企业 Y。

(其他相关资料：根据 X 公司所在国与我国的税收协定，特许权使用费的协定税率为 7%。N 公司为增值税一般纳税人。)

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

(1) 在享受协定待遇的前提下，分别计算业务 (1) 公司支付商标使用费应代扣代缴的增值税及企业所得税。

(2) 说明业务 (2) X 公司转让 M 公司的股权需要在我国缴纳企业所得税的理由，并简要说明交易双方主动向税务机关报告间接转让事项时所需要提交的相关资料。

四、综合题（本题型共2小题30分。涉及计算的，要求列出计算步骤）

(本题型建议用时 40 分钟)

1. (本小题 14 分) 位于市区的某文创企业为增值税一般纳税人。2026 年 5 月经营业务如下：

(1) 完成文创产品设计服务，收取服务费价税合计 954 万元，尚未开具发票。

(2) 转让 2015 年购买的本区商品房一套取得含税销售额 515 万元，购房发票记载的该商品房的购入价为 200 万元。企业选择简易计税方法计征增值税。

(3) 取得流动资金存款利息收入 2 万元。

(4) 购买燃油小汽车 1 辆自用，取得机动车销售统一发票，支付含税款项 39.55 万元。

(5) 向境外客户提供广告投放地在境外的广告服务，取得收入 200 万元。

(6) 员工因公境内出差，取得注明旅客身份信息的电子发票（铁路电子客票），票价总计 5.45 万元，票面含税额 0.45 万元。

(7) 支付信息技术服务费，取得增值税专用发票注明金额 400 万元、税额 24 万元。

(其他相关资料：小汽车车船税年税额 480 元 / 辆；员工与该企业签订了劳动合同。)

要求：

根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

(1) 计算业务 (1) 的销项税额。

(2) 计算业务 (2) 应缴纳的增值税。

(3) 判断业务 (3) 是否需要缴纳增值税，并说明理由。

(4) 分别计算业务 (4) 应缴纳的车辆购置税及 2026 年应缴纳的车船税。

(5) 判断业务 (5) 是否需要缴纳增值税，并说明理由。

(6) 判断业务 (6) 能否抵扣进项税额，并说明理由。

(7) 计算 5 月可抵扣的进项税额。

(8) 计算 5 月应缴纳的增值税。

(9) 计算 5 月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

2. (本小题 16 分) 甲软件企业为增值税一般纳税人。2023 年取得营业收入 85 000 万元、投资收益 600 万元、其他收益 2 800 万元；发生营业成本 30 000 万元、税金及附加 2 300 万元、管理费用 12 000 万元、销售费用 10 000 万元、财务费用 1 000 万元、营业外支出 800 万元。2023 年度甲企业自行计算的会计利润为 32 300 万元。

2024 年 2 月甲企业进行 2023 年企业所得税汇算清缴时，聘请了某会计师事务所进行审核，发现如下事项：

(1) 1 月将一栋原值 4 000 万元的办公楼进行改建，支出 500 万元用于安装中央空调，该办公楼于 5 月 31 日改建完毕并投入使用，该办公楼改建当年未缴纳房产税。

(2) 研发费用中含研发人员工资及“五险一金”5 000 万元、外聘研发人员劳务费用 300 万元、直接投入材料费用 400 万元。

(3) 4 月接受乙公司委托进行技术开发，合同注明研究开发经费和报酬共计 1 000 万元，其中研究开发经费 800 万元、报酬 200 万元。甲企业未就该合同缴纳印花税。

(4) 其他收益中含软件企业实际税负超 3% 的部分即征即退增值税 800 万元，企业将其单独核算，作为不征税收入处理。

（5）5 月 25 日支付 100 万元从 A 股市场购入股票 10 万股，另支付交易费用 0.1 万元，企业将其划入交易性金融资产，企业的会计处理为：

借：交易性金融资产	1 000 000
投资收益	1 000
贷：银行存款	1 001 000

（6）财务费用中含向关联企业公司支付的 1 月 1 日至 12 月 31 日的借款利息 200 万元，借款本金为 3 000 万元，金融机构同期同类贷款利率为 6%，该交易不符合独立交易原则。丙公司对甲企业的权益性投资额为 1 000 万元，且实际税负低于甲企业。

（7）成本费用中含实际发生的工资总额 21 000 万元、职工福利费 4 000 万元、职工教育经费 3 000 万元（含职工培训费用 2 000 万元）、拨缴工会经费 400 万元，工会经费取得合法票据。

（8）管理费用中含业务招待费 1 000 万元。

（9）营业外支出中含未决诉讼确认的预计负债 600 万元。

（其他相关资料：该企业享受的“两免三减半”优惠已过期，当地规定计算房产余值的扣除比例为 30%，技术合同印花税税率为 0.3‰，各扣除项目均在汇算清缴期取得有效凭证。）

要求：

根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

（1）判断业务（1）中甲企业未缴纳房产税是否正确并说明理由；若应缴纳房产税，请计算应缴纳的房产税及应调整的企业所得税应纳税所得额。

（2）回答研发费用税前加计扣除范围，并计算业务（2）研发费用应调整的企业所得税应纳税所得额。

（3）计算业务（3）应缴纳的印花税及应调整的企业所得税应纳税所得额。

（4）判断业务（4）甲企业将其作为不征税收入是否正确，说明理由并计算业务（4）应调整的企业所得税应纳税所得额。

（5）计算业务（5）应调整的企业所得税应纳税所得额。

（6）计算业务（6）应调整的企业所得税应纳税所得额并说明理由。

（7）计算事项（7）职工福利费、职工教育经费、工会经费应调整的企业所得税应纳税所得额。

（8）计算事项（8）业务招待费应调整的企业所得税应纳税所得额。

（9）计算事项（9）营业外支出应调整的企业所得税应纳税所得额。

（10）计算甲企业 2023 年度应缴纳的企业所得税。

2022 年 · 税法 真题试卷



一、单项选择题（本题型共26小题，每小题1分，共26分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案）

（本题型建议用时 25 分钟）

1. 下列税种中，由全国人民代表大会或其常务委员会通过，以国家法律形式发布实施的是（ ）。
- A. 印花税

B. 房产税

C. 消费税

D. 土地增值税
2. 纳税人发生的下列行为中，按照“金融服务”计征增值税的是（ ）。
- A. 为客户提供经营租赁服务

B. 为客户提供信托管理服务

C. 取得受托拍卖的佣金收入

D. 预收单用途卡持卡人充值资金
3. 某二手车经销企业，2023 年 12 月销售其收购的一批二手车，取得含增值税销售额 100.5 万元，该业务适用征收率征税，该笔业务应缴纳的增值税为（ ）。
- A. 0.5 万元

B. 1.95 万元

C. 0.98 万元

D. 2.93 万元
4. 纳税人提供的下列服务中，可免征增值税的是（ ）。
- A. 高新技术企业提供的技术转让服务

B. 动物诊疗机构提供的动物清洁服务

C. 保险公司提供的半年期人身保险服务

D. 职业培训机构提供的非学历教育服务
5. 某批发兼零售的卷烟销售公司，2022 年 6 月批发销售 A 牌号卷烟 100 箱（每箱 50 000 支），取得不含增值税销售额 200 万元、销项税额 26 万元；零售 A 牌号卷烟 20 箱（每箱 50 000 支），取得含增值税销售额 56.5 万元。该公司 6 月应缴纳消费税（ ）。
- A. 22 万元

B. 24.5 万元

C. 27.5 万元

D. 30.5 万元
6. 下列增值税一般纳税人的出口业务中，适用增值税“免退”税办法的是（ ）。
- A. 生产企业出口自产货物

B. 生产企业对进境复出口货物进行修理修配

C. 外贸企业将自行研发的无形资产出口

D. 外贸企业出口货物
7. 下列关于固定资产计税基础的表述中，符合企业所得税相关规定的是（ ）。
- A. 自行建造的固定资产，为该资产的评估价值

B. 改建的固定资产，为改建后该资产的新增价值

C. 盘盈的固定资产，为同类固定资产的重置完全价值

D. 通过债务重组方式取得的固定资产，为该资产的账面原值

8. 下列固定资产中，在计算企业所得税时可以计提折旧进行税前扣除的是（ ）。
- A. 未投入使用的房屋

B. 与经营活动无关的固定资产

C. 以经营租赁方式租入的固定资产

D. 单独估价作为固定资产入账的土地
9. 企业从事符合条件的节能节水项目的所得，可享受的企业所得税优惠政策是（ ）。
- A. 两免三减半

B. 三免三减半

C. 减按 5% 税率

D. 减按 10% 税率
10. 居民个人取得的下列所得中，适用按年计征个人所得税的是（ ）。
- A. 经营所得

B. 偶然所得

C. 财产转让所得

D. 财产租赁所得
11. 下列关于上市公司员工取得与不可公开交易股票期权相关所得计征个人所得税的表述中，符合税法规定的是（ ）。
- A. 员工行权时的施权价与该股票当日收盘价之间的差额，暂不征税

B. 员工行权后的股票再转让取得的所得，应按“工资、薪金所得”纳税

C. 员工接受公司授予的股票期权时，以当日收盘价按“劳务报酬所得”纳税

D. 员工因拥有股权而参与公司税后利润分配取得的所得，应按“利息、股息、红利所得”纳税
12. 居民个人取得的下列所得中，以 1 个月内取得的收入为一次计征个人所得税的是（ ）。
- A. 稿酬所得

B. 彩票中奖所得

C. 房产出租所得

D. 车辆转让所得
13. 纳税人进口大型机械，采用成交价格估价办法的，对于进口后发生的单独列明的下列费用，应计入关税计税价格的是（ ）。
- A. 安装费用

B. 保修费用

C. 维修费用

D. 装配费用
14. 下列企业中，属于资源税纳税人的是（ ）。
- A. 进口铁矿石的钢铁企业

B. 出口铝土矿的商贸企业

C. 购买洗选煤的发电企业

D. 开采矿泉水的饮料企业
15. 下列关于环境保护税计税依据确定方法的表述中，符合税法规定的是（ ）。
- A. 应税噪声按照实际产生的分贝数确定

B. 应税水污染物按照污染物排放量确定

C. 应税固体废物按照污染物排放量确定

D. 应税大气污染物按照污染物排放量确定
16. 土地使用权属纠纷未解决的，其城镇土地使用税的纳税人是（ ）。
- A. 土地代管人

B. 权属纠纷发起人

C. 产权文件标明人

D. 土地实际使用人
17. 下列占用耕地行为中，可以减征耕地占用税的是（ ）。
- A. 农业科研基地占用耕地

B. 国道截水沟占用耕地

C. 县人民医院占用耕地

D. 工厂绿化区占用耕地

- 二、多项选择题（本题型共16小题，每小题1.5分，共24分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分）

(本题型建议用时20分钟) 

- 8

9. 下列进口货物中，免征关税的有（ ）。
- A. 入境客机装载的飞行燃料
- B. 在海关放行前损失的货物
- C. 无商业价值的广告品和货样
- D. 国际组织无偿赠送的物资
10. 纳税人开采的下列资源中，减征 30% 资源税的有（ ）。
- A. 低丰度油田开采的原油
- B. 深水油气田开采的原油
- C. 衰竭期矿山开采的煤炭
- D. 充填开采置换出的煤炭
11. 下列城镇土地中，免征城镇土地使用税的有（ ）。
- A. 公办高级中学教学楼用地
- B. 物流企业的办公设施用地
- C. 炼油厂厂区内的绿化用地
- D. 非营利性妇幼保健机构自用的土地
12. 房地产开发公司销售新建房发生的下列支出中，可计入土地增值税加计 20% 扣除基数的有（ ）。
- A. 取得土地使用权缴纳的契税
- B. 销售过程中发生的销售费用
- C. 开发小区内的道路建设费用
- D. 支付所开发项目的规划设计费
13. 下列凭证中，免征印花税的有（ ）。
- A. 贴息借款合同
- B. 融资租赁合同
- C. 农业保险合同
- D. 法律咨询合同
14. 境内机构对外付汇的下列情形中，需要进行税务备案的有（ ）。
- A. 向境外单笔支付 5 万美元的直接债务利息
- B. 向境外单笔支付 10 万美元的境内工作报酬
- C. 向境外单笔支付 15 万美元的境内担保费用
- D. 向境外单笔支付 20 万美元的境外差旅费用
15. 企业具有下列情形的，税务机关有权核定其应纳税额的有（ ）。
- A. 擅自销毁账簿的
- B. 拒不提供纳税资料的
- C. 账目混乱，难以查账的
- D. 申报的计税依据明显偏低，但有正当理由的
16. 下列税收违法行为当事人中，税务机关应依法从轻处罚的有（ ）。
- A. 受他人胁迫的当事人
- B. 不满 14 周岁的当事人
- C. 主动消除违法行为危害后果的当事人
- D. 配合税务机关查处违法行为有立功表现的当事人

三、计算问答题（本题型共4小题20分。）

（本题型建议用时 35 分钟）

1. （本小题 5 分）居民个人王某为独生子女，其独生子年满 5 周岁并正在接受学前教育，父母均已年满 65 周岁。2023 年王某的收入情况如下：
- （1）每月工资 17 000 元，含按国家标准缴纳的“三险一金”3 500 元。
- （2）4 月委托某拍卖公司拍卖收藏的祖传字画一幅，最终拍卖成交价为 50 000 元，不能提供该字画原值凭证。
- （3）12 月从单位领取年终奖 72 000 元，选择单独计税。
- （其他相关资料：相关专项附加扣除均由王某 100% 扣除，王某已向单位报送其专项附加扣除信息；不考虑字画拍卖过程中缴纳的税费。）

附：

综合所得个人所得税税率表（部分）

级数	全年应纳税所得额	税率（%）	速算扣除数（元）
1	不超过36 000元的	3	0
2	超过36 000元～144 000元的部分	10	2 520
3	超过144 000元～300 000元的部分	20	16 920

附：

按月换算后的综合所得个人所得税税率表（部分）

级数	月应纳税所得额	税率（%）	速算扣除数（元）
1	不超过3 000元的	3	0
2	超过3 000元～12 000元的部分	10	210
3	超过12 000元～25 000元的部分	20	1 410

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）回答王某拍卖所得的个人所得税扣缴义务人及纳税地点。
- （2）回答王某拍卖所得的个人所得税应税项目并计算拍卖所得应缴纳的个人所得税。
- （3）计算 2023 年王某就其综合所得应缴纳的个人所得税。
- （4）计算 2023 年王某获得的年终奖应缴纳的个人所得税。

2. （本小题 5 分）2022 年 3 月，某大型工业企业直接排放大气污染物 1 000 万立方米，其中二氧化硫 120 毫克 / 立方米。当地大气污染物每污染当量税额 1.2 元，二氧化硫污染当量值（千克）为 0.95。
- （其他相关资料：二氧化硫为企业排放口的前三项污染物，不考虑该企业排放的其他废气，当地规定的二氧化硫排放标准为 200 毫克 / 立方米，1 克 =1 000 毫克。）

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）计算该企业当月排放二氧化硫的污染当量数。

- (2) 计算该企业当月排放二氧化硫应缴纳的环境保护税。
- (3) 回答该企业环境保护税的纳税义务发生时间和纳税地点。

3. (本小题 5 分) 某商贸企业 2022 年 5 月转让办公楼一栋, 取得不含增值税收入 7 500 万元, 允许扣除的转让相关税费 140 万元。该企业未能向税务机关提供该房产的评估价格, 但提供了其在 2012 年 1 月购入该房产的购房发票和契税完税凭证, 显示购房金额为 2 500 万元, 已缴纳契税 100 万元。

要求:

根据上述资料, 按照下列序号回答问题, 如有计算需计算出合计数。

- (1) 回答转让无评估价格但有购房发票的旧房应如何计算土地增值税扣除项目金额。
- (2) 计算该企业转让办公楼计缴土地增值税时允许扣除项目金额的合计数。
- (3) 计算该企业转让办公楼应缴纳的土地增值税。
- (4) 回答该企业转让办公楼办理土地增值税纳税申报的期限和地点。

4. (本小题 5 分) 2020 年注册在新加坡的甲公司在我国境内出资成立乙公司, 乙公司为增值税一般纳税人。2025 年乙公司的部分经营事项如下:

(1) 2 月 1 日, 乙公司董事会通过了利润分配方案, 决定以已实现留存收益向甲公司分配股利 100 万元。2 月 2 日, 甲公司决定将应分回的乙公司股利用于购买我国境内非关联企业丙公司的股权, 丙公司从事的产业属于《鼓励外商投资产业目录》所列的全国鼓励外商投资产业目录, 同日相关款项直接从乙公司转入丙公司股东账户。

(2) 3 月 1 日, 依合同乙公司应向甲公司支付含增值税的特许权使用费 1 000 万元, 乙公司将扣缴增值税和企业所得税之后的余额支付给甲公司。

(3) 4 月 1 日, 依合同乙公司应向甲公司支付含增值税的咨询费 200 万元, 乙公司将扣缴增值税和企业所得税之后的余额支付给甲公司, 甲公司在我国境内无机构场所且未派遣人员来中国提供相关服务。

(4) 5 月 1 日, 主管税务机关对乙公司的某跨境交易安排实施一般反避税调查, 并向该公司送达《税务检查通知书》; 乙公司认为其交易不属于避税安排, 计划向税务机关提交证明材料。

要求:

根据上述资料, 按照下列序号回答问题, 如有计算需计算出合计数。

- (1) 回答甲公司分得的利润直接投资如享受税收抵免优惠政策, 还需要满足的条件; 并计算抵免应纳税额的金额。
- (2) 计算事项(2) 乙公司应代扣代缴的增值税和企业所得税。
- (3) 计算事项(3) 乙公司应代扣代缴的增值税。在享受中新税收协定的情况下, 回答乙公司是否应代扣代缴事项(3) 的企业所得税。
- (4) 回答事项(4) 乙公司需要向税务机关提交相关证明资料的期限。

四、综合题(本题型共2小题30分。涉及计算的, 要求列出计算步骤)

(本题型建议用时 40 分钟)



1. (本小题 14 分) 位于县城的某货物运输企业为增值税一般纳税人, 兼营汽车租赁业务。2026 年 2 月的经营业务如下:

- (1) 提供境内运输服务取得运费收入价税合计 545 万元。
- (2) 取得存款利息收入 10 万元。
- (3) 无偿为公益事业提供境内运输服务, 当月同类服务的不含增值税价格为 10 万元。

(4) 出租载货汽车一辆, 不含增值税租金 5 000 元/月, 一次性预收 10 个月租金 5 万元, 已全额开具发票。

(5) 支付桥、闸通行费, 通行费发票注明收费金额 1.05 万元。

(6) 进口燃油小汽车一辆, 关税计税价格为 60 万元。该小汽车已报关, 取得海关开具的进口增值税专用缴款书。

(7) 支付银行贷款利息 5.3 万元, 取得增值税普通发票。

(8) 购买汽车零部件一批, 取得增值税专用发票注明金额 10 万元、税额 1.3 万元。

(9) 上月购进的一批办公用品因管理不善毁损, 该批办公用品的进项税额 0.26 万元已在上期申报抵扣。

(其他相关资料: 进口小汽车的关税税率为 15%、消费税税率为 25%。)

要求:

根据上述资料, 按照下列顺序计算回答问题, 如有计算需计算出合计数。

- (1) 计算业务(1) 的销项税额。
- (2) 判断业务(2) 是否需要缴纳增值税, 并说明理由。
- (3) 判断业务(3) 是否需要缴纳增值税, 并说明理由。
- (4) 计算业务(4) 的销项税额。
- (5) 计算业务(5) 允许抵扣的进项税额。
- (6) 分别计算业务(6) 进口环节应缴纳的关税、消费税、增值税。
- (7) 判断业务(7) 能否抵扣进项税额, 并说明理由。
- (8) 计算该企业当月可抵扣的进项税额。
- (9) 计算该企业当月应向主管税务机关缴纳的增值税。
- (10) 计算该企业当月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

2. (本小题 16 分) 位于某市区的高新技术企业为增值税一般纳税人, 成立于 2019 年 1 月, 自 2023 年开始被认定为国家鼓励的软件企业并于当年实现盈利。2025 年实现营业收入 10 000 万元、其他收益 800 万元; 发生营业成本 2 900 万元、税金及附加 210 万元、管理费用 2 400 万元、销售费用 1 700 万元、财务费用 200 万元、营业外支出 1 200 万元。该企业自行计算的会计利润为 2 190 万元。2026 年 3 月该企业进行 2025 年企业所得税汇算清缴时, 自查发现如下事项:

(1) 8 月份购入一台不含增值税价 30 万元的新能源乘用车, 销售人员告知该车型满足车辆购置税免税条件。另将一台企业使用过已抵扣过进项税额的燃油汽车在二手市场上销售, 取得不含增值税收入 10 万元, 未进行相应会计及税务处理。相关业务均签订了正式合同但未计提缴纳印花税。企业发现问题后已经完成了印花税、增值税以及城市维护建设税、教育费附加的补税处理。

(2) 其他收益核算了软件产品增值税即征即退税额 800 万元, 该企业未对其单独设立核算账套, 但主管会计将该笔收入作为不征税收入处理。

(3) 成本费用中含实际发放的合理工资总额 2 000 万元(其中残疾职工的工资 50 万元)、发生职工福利费 300 万元、职工教育经费 200 万元、拨缴的工会经费 30 万元, 工会经费取得合法票据。

(4) 期间费用中含广告费和业务宣传费 1 000 万元(其中包括非广告性赞助支出 200 万元), 业务招待费 200 万元。上年度超标未扣除可结转到本年度扣除的广告费 100 万元。

(5) 营业外支出中含行政罚款及税收滞纳金 1 万元、替员工负担的个人所得税 3 万元。

(其他相关资料: 买卖合同印花税税率为 0.3‰, 若无特殊说明, 各扣除项目均取得有效凭证。)

要求：

根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

(1) 说明业务(1)销售人员告知免征车辆购置税是否正确，并说明理由；分别计算车辆购置和处置过程中应补缴的印花税、增值税以及城市维护建设税、教育费附加(不考虑地方教育附加)；根据税收征收管理法的相关规定，说明企业少缴税款的情形下将面临的法律责任；计算业务(1)应调整的企业所得税应纳税所得额。

(2) 判断业务(2)企业将其作为不征税收入是否正确并说明理由。

(3) 计算业务(3)各项应调整的应纳税所得额。

(4) 计算业务(4)各项应调整的应纳税所得额。

(5) 计算业务(5)各项应调整的应纳税所得额。

(6) 回答国家鼓励的软件企业适用的企业所得税税率优惠政策，并与高新技术企业的优惠税率进行比较，说明哪种优惠方式使企业税负更低。

(7) 在企业选择较低税负的前提下，分别计算该企业 2025 年度企业所得税应纳税所得额以及应纳税额。

2023 年 · 税法 真题试卷



一、单项选择题（本题型共26小题，每小题1分，共26分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案）

（本题型建议用时 25 分钟）

1. 下列税法要素中，能够区别一种税与另一种税的基本要素是（ ）。
- A. 计税依据
- B. 征税对象
- C. 纳税环节
- D. 纳税地点
2. 纳税人发生的下列应税交易中，不按“生产生活服务”计征增值税的是（ ）。
- A. 银行兑换货币
- B. 物流公司收派快件
- C. 宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务
- D. 专业机构提供鉴证服务
3. 2023 年 1 月，某从事二手车经销业务的一般纳税人销售一台回收的二手车，若购买方要求开具增值税专用发票，适用的增值税征收率为（ ）。
- A. 0.5%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 13%
4. 下列有关增值税退税业务的表述中，符合现行税法规定的是（ ）。
- A. 适用免退税办法的，相关进项税额可用于退还留抵税额
- B. 纳税人销售自产的利用海上风力生产的电力产品，实际税负超过 3% 部分即征即退
- C. 纳税人应优先办理免抵退税后再根据条件申请留抵退税
- D. 纳税人应先申请免抵退税，再申请即征即退和先征后退
5. 下列产品中，暂缓征收消费税的是（ ）。
- A. 甲醇汽油
- B. 乙醇汽油
- C. 生物柴油
- D. 航空煤油
6. 采用从量定额方法计征消费税时，纳税人委托加工应税消费品的，其据以计算应纳税额的销售数量确定标准是（ ）。
- A. 收回的应税消费品数量
- B. 最终销售的应税消费品数量
- C. 合同约定的应税消费品数量
- D. 发出原材料预计可生产的消费品数量
7. 纳税人进口应税消费品的，其消费税纳税义务发生时间是（ ）。
- A. 签收货物的当天
- B. 报关进口的当天
- C. 支付货款的当天
- D. 签订合同的当天

8. 甲公司 2020 年 5 月以 500 万元直接投资于乙公司，占有乙公司 15% 的股权。2022 年乙公司因故被清算，清算前账面累计未分配利润和累计盈余公积合计为 400 万元，甲公司分得剩余资产金额 600 万元。甲公司申报企业所得税时应确认的投资转让所得为（ ）。
- A. 40 万元
- B. 60 万元
- C. 100 万元
- D. 600 万元
9. 2022 年 5 月，甲公司以公允价值 2 200 万元的股权和 200 万元的货币资金为对价，收购乙公司 60% 股权，收购日乙公司全部股权的计税基础为 3 500 万元、公允价值为 4 000 万元。各方选择特殊性税务处理，乙公司取得非股权支付部分对应的资产转让所得为（ ）。
- A. 25 万元
- B. 200 万元
- C. 275 万元
- D. 300 万元
10. 企业对计税基础为 1 000 万元的设备类固定资产进行改造，领用了一批自产产品，成本 350 万元，不含增值税售价 400 万元；改造工程另发生人工费用支出 150 万元。该固定资产改造后的计税基础为（ ）。
- A. 1 350 万元
- B. 1 400 万元
- C. 1 500 万元
- D. 1 550 万元
11. 个人提供本人作品著作权的使用权取得的所得，适用的个人所得税应税项目是（ ）。
- A. 稿酬所得
- B. 经营所得
- C. 劳务报酬所得
- D. 特许权使用费所得
12. 下列关于对个人独资企业经营所得核定征收个人所得税的表述中，符合税法规定的是（ ）。
- A. 企业经营多业的，应根据其各自业务板块分别确定其适用的应税所得率
- B. 实行核定征收的投资者，不能享受个人所得税经营所得的相关优惠政策
- C. 由查账征收改为适用核定征收后，查账征收下未弥补的亏损可继续弥补
- D. 当前持有权益性投资的个人独资企业，可选择适用查账征收或核定征收
13. 海关采用估价方法确定进口货物关税计税价格时，经纳税人申请，可与倒扣价格估价方法颠倒适用次序的是（ ）。
- A. 合理估价方法
- B. 计算价格估价方法
- C. 类似货物成交价格估价方法
- D. 相同货物成交价格估价方法
14. 根据《水资源税改革试点实施办法》的规定，应按实际取用水量征收水资源税的是（ ）。
- A. 水力发电取用水
- B. 家庭生活取用水
- C. 火力发电冷却取用水
- D. 洗车行取用水
15. 下列情形中，属于直接向环境排放环境保护税应税污染物的是（ ）。
- A. 企业进行规模化养殖排放的水污染物
- B. 企业按国家标准排放的建筑施工场界环境噪声
- C. 企业向依法设立的生活垃圾集中处理场所排放污染物
- D. 企业在符合国家和地方环境保护标准的场所处置固体废物

24. 某房地产开发企业 2023 年 5 月拟向税务机关申请延期缴纳 2022 年汇算清缴的企业所得税应纳税款。企业提出的下列诉求中,符合税法规定的是()。
- A. 申请延期 5 个月
- B. 滚动申请延期两次
- C. 请求出具无欠税证明
- D. 批准延期内免于加收滞纳金
25. 税收违法案件检举事项的下列处理方式中,符合税法规定的是()。
- A. 举报人不能提供税收违法线索的,暂存待查
- B. 再次检举已经受理尚未查结的检举事项的,可合并处理
- C. 检举事项已经通过诉讼途径解决的,由税务局所属稽查局立案
- D. 对已查结的同一检举事项再次检举且未提供新的有效线索的,由举报中心调查核实
26. 下列关于税务行政处罚设定的表述中,符合法律规定的是()。
- A. 全国人大可通过法律的形式设定各种税务行政处罚
- B. 财政部可通过行政法规的形式设定各种税务行政处罚
- C. 国家税务总局可通过规章的形式设定各种税务行政处罚
- D. 省级税务机关可通过规范性文件的形式设定各种税务行政处罚

(本题型建议用时 20 分钟)

- 14

6. 下列股权收购业务相关条件中，属于适用企业所得税特殊性税务处理的必备条件有（ ）。
- A. 企业重组后连续 12 个月不改变重组资产原来的实质性经营活动
- B. 具有合理商业目的且不以减少、免除或推迟缴纳税款为主要目的
- C. 取得股权支付的原主要股东，重组后连续 12 个月内，不得转让所取得的股权
- D. 收购企业购买的股权不低于被收购企业全部股权的 50%且收购发生时股权支付金额不低于交易总额的 85%
7. 居民个人取得的下列所得，属于来源于我国境内的有（ ）。
- A. 将境内房产出租给境外公司取得的所得
- B. 境外获得的专利权在境内使用取得的所得
- C. 被境内企业外派至境外期间取得的任职所得
- D. 在境内转让机器设备给境外企业取得的所得
8. 下列进出境货物的相关人员中，属于关税纳税人的有（ ）。
- A. 进境物品的收件人
- B. 跨境电子商务零售进口的物流企业
- C. 出口货物的发货人
- D. 进境物品的携带人
9. 下列关于资源税税率的表述中，符合税法规定的有（ ）。
- A. 矿泉水适用比例税率或定额税率
- B. 纳税人以自采原矿洗选加工为选矿产品销售，按照选矿产品适用税率
- C. 原油应由省级人民政府提出具体适用税率，报同级人大常委会决定
- D. 纳税人开采同一税目下适用不同税率应税产品，未分别核算的，从高适用税率
10. 下列土地中，属于城镇土地使用税征税范围的有（ ）。
- A. 建制镇内国家所有的土地
- B. 建制镇内集体所有的土地
- C. 工矿区内国家所有的土地
- D. 工矿区内集体所有的土地
11. 甲公司因资金周转需要，与从事金融租赁的乙公司签订融资性售后回租协议，约定甲公司将一写字楼出售给乙公司并收取价款，随后甲公司因经营需要将该写字楼租回使用，每年支付租金，租赁期满后甲公司将其回购。下列关于该售后回租业务纳税义务的表述中，符合税法规定的有（ ）。
- A. 乙公司承受写字楼权属需缴纳契税
- B. 甲公司回购写字楼权属免于缴纳契税
- C. 甲公司需依据写字楼销售款缴纳增值税
- D. 乙公司出租写字楼按照“租赁服务”缴纳增值税
12. 房地产开发企业办理土地增值税清算时，下列费用中，属于房地产开发成本扣除范围的有（ ）。
- A. 前期工程费
- B. 开发间接费用
- C. 建筑安装工程费
- D. 公共配套设施费
13. 下列关于产权转移书据印花税的表述中，符合税法规定的有（ ）。
- A. 企业因改制签订的产权转移书据免于贴花
- B. 土地经营权转移按土地使用权出让合同贴花
- C. 未列明金额的产权转移书据按实际结算金额贴花
- D. 资产公司承接不良资产签订的产权转移书据免于贴花

14. 税务机关根据我国对外签署的国际税收协定，可直接判定下列从境内取得股息所得并申请享受协定待遇的对象具有“受益所有人”身份的有（ ）。
- A. 缔约对方政府
- B. 缔约对方居民个人
- C. 缔约对方居民的指定收款人
- D. 缔约对方居民且在缔约对方上市的公司
15. 下列向市场监管部门申请一般注销的纳税人，均未处于税务检查状态，无欠税（滞纳金）及罚款，且已缴销增值税专用发票及税控专用设备。税务机关可以对其采用“承诺制”容缺办理税务注销的有（ ）。
- A. 未达到增值税起征点的纳税人
- B. 市级人民政府引进人才创办的企业
- C. 控股母公司纳税信用等级为 A 级的 M 级纳税人
- D. 未纳入纳税缴费信用级别评价的定期定额个体工商户
16. 税务机关拟对公民作出 3 000 元罚款，向当事人送达的《税务行政处罚事项告知书》中，应告知当事人的内容有（ ）。
- A. 已查明的违法事实
- B. 拟将给予的行政处罚
- C. 行政处罚的法律依据
- D. 当事人有要求举行听证的权利

三、计算问答题（本题型共4小题20分）

（本题型建议用时 35 分钟）

1. （本小题 5 分）居民个人王某为自由撰稿人，2023 年 7 月出版一部著作，合同约定稿酬 1.5 万元。王某在某市拥有两套住房，为改善家庭住房条件，2023 年对其中一套住房进行了换购。相关房屋买卖具体情况如下：
- （1）3 月，将拥有的 80 平方米住房 A 以市场价出售，取得不含增值税转让价款 100 万元并支付转让过程中的相关税费共计 1 万元。该房为 2018 年 11 月以银行贷款方式购置，不含增值税价款 70 万元。王某购房时缴纳契税 0.7 万元，另向装修公司支付装修费用 10 万元。
- （2）6 月，在该市新开盘购置了一套 130 平方米的新房 B，不含增值税成交价为 180 万元，当月缴纳契税 5.4 万元；购买住房时提取了住房公积金个人账户余额 10 万元。
- （其他相关资料：转让原有住房时取得贷款银行开具的贷款利息证明，载明已支付住房贷款利息 5 万元；上述“相关税费”不含增值税；税务机关已对住房 A 的装修费用进行审核。）
- 要求：
- 根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。
- （1）计算出版社支付王某稿酬时应预扣预缴的个人所得税（以元为单位）。
- （2）计算王某 3 月转让住房 A 应缴纳的个人所得税。
- （3）回答王某享受换购住房个人所得税优惠政策应同时满足的条件。
- （4）计算王某应享受的退税额并回答取得该退税额的理由；回答王某提取的住房公积金是否应缴纳个人所得税并说明理由。

2.（本小题 5 分）某铁矿开采企业 2023 年 5 月采选原矿 20 000 吨，5 月 19 日将其中的 10 000 吨原矿直接销售，取得不含增值税销售收入 700 万元，另支付运杂费 10 万元。5 月 22 日将 500 吨铁原矿赞助给其他企业。5 000 吨经洗选加工成铁选矿后销售，取得不含增值税销售收入 500 万元，销售收入中包括不含增值税运杂费 5 万元，取得增值税发票。企业在开采过程中产生大气污染物，但暂未取得排污许可证且无污染物监测数据。

（其他相关资料：企业所在省规定铁原矿资源税税率为 3%，铁选矿资源税税率为 2%。一般性粉尘污染当量值为 4 千克，大气污染物每污染当量税额 3.6 元；根据生态环境部发布的排放源统计调查制度规定的方法计算的铁矿采选一般性粉尘的排污系数为 60 千克 / 万吨——铁原矿，不考虑其他污染排放物。）

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）计算该企业 5 月份应缴纳的铁原矿资源税。
- （2）计算该企业 5 月份应缴纳的铁选矿资源税。
- （3）回答该企业自用应税产品资源税纳税义务发生时间。
- （4）计算该企业 5 月份采选铁原矿应缴纳的环境保护税。
- （5）回答环境保护税的征管方式。

3.（本小题 5 分）某商贸公司为增值税一般纳税人，2026 年 12 月购进一栋新建 10 层办公楼，房产原值为 8 500 万元，每层房产原值占比 10%，当月交付并取得增值税专用发票。2027 年 1 月 1 日起办公楼用途安排如下：

- （1）第 1 ~ 2 层无偿交由全资子公司使用，约定使用期 3 年。
 - （2）第 3 ~ 4 层出租给某咨询机构，每月含增值税租金 21.8 万元，租期 1 年，前四个月为免租期，1 月 5 日按照约定一次性收取当年含增值税租金 174.4 万元。
 - （3）第 5 层商贸公司用于开办职工食堂，仅供商贸公司员工使用。第 6 ~ 10 层商贸公司办公自用。
- （其他相关资料：当地计算房产税的计税余值的减除比例是 30%。）

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）判断业务（1）是否需要缴纳房产税，如需要，计算其 2027 年度应缴纳的房产税；如不需要请说明理由。
- （2）回答业务（2）房产税的纳税人并计算其 2027 年度应缴纳的房产税。
- （3）回答业务（3）房产税的纳税人并计算其 2027 年度应缴纳的房产税。
- （4）回答商贸公司收取租金的增值税纳税义务发生时间及其依据。
- （5）回答用于职工食堂的房产，应如何进行增值税进项税额调整。

4.（本小题 5 分）中国居民企业甲公司为一家外商投资企业，其母公司乙公司为一家位于境外某国的外国企业。2022 年部分相关业务如下：

- （1）甲公司派遣中国籍雇员张某到境外乙公司工作，期间的工资由乙公司支付并负担。张某在中国境内有住所，其 2022 年度在境外工作期间取得的工资所得折合人民币 100 万元，在境外已缴纳个人所得税折合人民币 20 万元，在境内无收入。
- （2）乙公司派遣 1 名外籍基层技术人员到甲公司兼职工作。该技术人员 2022 年 2 月 1 日首次来华，在中国境内无住所，2022 年度在中国居住天数超过 183 天。2 ~ 12 月间，每月境内甲公司向其发放工资 6 万元

人民币，境外乙公司向其发放工资折合人民币 3.5 万元。每月境内工作天数与境外工作天数的比例为 2 : 1。

（其他相关资料：不考虑张某及该外籍技术人员在境内的专项扣除和专项附加扣除因素；张某在境外缴纳税款取得合规完税凭证；不考虑常设机构因素。）

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）计算张某在我国境内应缴纳的个人所得税。
- （2）回答张某在境外取得所得应该在我国境内申报个人所得税的纳税时间和纳税地点。
- （3）回答甲公司派遣张某到境外工作，应向税务机关报送的外派人员情况的具体内容。
- （4）计算外籍基层技术人员在我国境内应缴纳个人所得税的工资、薪金收入额，以及应缴纳的个人所得税。

四、综合题（本题型共2小题30分。涉及计算的，要求列出计算步骤）

（本题型建议用时 40 分钟）

1.（本小题 14 分）位于市区的某电脑生产企业为增值税一般纳税人，兼营电脑技术研发和技术服务。2026 年 3 月经营业务如下：

- （1）采用直接收款方式销售 A 型电脑 2 000 台，不含增值税价格 0.5 万元 / 台，因数量大，给予买方 20% 的价格折扣，货款已收讫，并按规定开具了增值税专用发票。
 - （2）采用赊销方式销售 B 型电脑 5 000 台，不含增值税价格 0.5 万元 / 台，签订的书面合同中未约定收款日期，电脑已发出。
 - （3）将 C 型电脑的境外经销权转让给境外某公司，取得价款 200 万元，该经销权完全在境外使用。
 - （4）为客户提供技术开发服务以及与之相关的技术咨询服务，开具的同一张增值税普通发票上分别注明价款 1 000 万元和 159 万元。
 - （5）购买电脑配件一批，取得的增值税专用发票上注明的价款 1 500 万元、税额 195 万元。该批配件入库后因管理不善毁损 10%、用于职工福利发放 10%。
 - （6）进口铅蓄电池一批，关税计税价格为 96 万元，该批电池已报关，取得海关开具的进口增值税专用发票缴款书。
 - （7）在市区购入占地 2 000 平方米的一处厂房，取得的增值税普通发票上注明不含税价款 1 200 万元、税额 60 万元，已办理房屋权属转移登记。
 - （8）上月购进配件取得的增值税专用发票被税务机关认定为异常凭证，已申报抵扣进项税额 60 万元。
- （其他相关资料：进口铅蓄电池关税税率 10%，铅蓄电池消费税税率 4%，当地契税税率为 3%、城镇土地使用税年税额 20 元 / 平方米，上月末“应交税费——应交增值税”科目无借方余额。）

要求：

根据上述资料，按照下列顺序计算问答题，如有计算需计算出合计数。

- （1）计算业务（1）的销项税额。
- （2）判断业务（2）是否需要在 2026 年 3 月份缴纳增值税，并说明理由。
- （3）判断业务（3）是否需要缴纳增值税，并说明理由。
- （4）判断业务（4）是否免征增值税，并说明理由。
- （5）计算业务（5）可抵扣的进项税额。
- （6）分别计算业务（6）应缴纳的关税、进口环节增值税和消费税。
- （7）分别计算业务（7）应缴纳的契税、2026 年应缴纳的城镇土地使用税。
- （8）计算该企业 3 月可抵扣的进项税额。

- (9) 计算该企业 3 月应向主管税务机关申报缴纳的增值税。
- (10) 分别计算该企业 3 月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

2. (本小题 16 分) 某汽车制造企业为增值税一般纳税人, 2022 年被认定为高新技术企业。2023 年度该企业自行计算的会计利润为 20 980 万元, 企业已预缴企业所得税 1 360 万元。

2024 年 3 月该企业进行 2023 年度企业所得税汇算清缴时, 聘请了某会计师事务所进行审核, 发现如下事项:

- (1) 3 月收到新能源汽车财政补贴, 确认营业收入 1 000 万元, 已缴纳增值税, 未对其成本费用进行单独核算。企业拟将其确认为企业所得税不征税收入。
- (2) 4 月转让公寓一栋, 取得含增值税收入 5 000 万元, 企业选择按简易计税方法计算缴纳增值税, 另按规定缴纳转让环节其他税费 12 万元。该公寓购于 2015 年 12 月, 购房发票上注明金额 3 500 万元, 已缴纳契税。企业自行计算缴纳土地增值税 6.43 万元。
- (3) 10 月购进一台机械设备并于当月投入使用, 取得增值税专用发票注明价款 1 000 万元, 增值税 130 万元, 会计核算按照预计使用年限 10 年、预计净残值为零, 采用直线法计提折旧。企业拟选择将其在当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除。
- (4) 12 月购入一栋不含增值税售价 4 000 万元的闲置厂房, 因该厂房尚未办理权属登记, 企业未计算缴纳房产税。
- (5) 12 月发现有一笔发生于 2017 年的实际资产损失 50 万元未在当年扣除, 拟向税务机关申报确认损失并于 2023 年企业所得税税前扣除。
- (6) 12 月向甲公司赊销一批汽车, 合同约定不含增值税售价 800 万元, 增值税 104 万元。企业将该应收账款分类为以摊余成本计量的金融资产。月末双方达成重组协议, 甲公司以一批汽车配件偿还该欠款, 甲公司向企业开具增值税专用发票注明配件价款 750 万元, 增值税 97.5 万元, 该批配件的实际成本 650 万元。重组当日, 该笔应收账款的公允价值为 904 万元。企业会计处理为:

借: 库存商品	8 065 000
应交税费——应交增值税 (进项税额)	975 000
贷: 应收账款	9 040 000

- (7) 全年投入 8 900 万元研发费用进行自主研发, 相关明细如下:

项目	金额 (万元)
人员人工费用	2 000
直接投入费用	1 000
折旧费用	3 800
新产品设计费	1 300
其他相关费用	800

- (8) 成本费用中含实际支付的合理工资、薪金 3 550 万元, 其中含接受劳务派遣用工, 直接支付给劳务派遣公司的费用 550 万元。发生职工福利费 650 万元、职工教育经费 420 万元; 为高级技术人员购买商业健康险, 支付保险费 100 万元。

(其他相关资料: 当地契税税率为 3%, 各扣除项目均在汇算清缴期取得有效凭证。)

- 要求:
- 根据上述资料, 按照下列顺序计算回答问题, 如有计算需计算出合计数。
- (1) 判断业务 (1) 企业将取得的新能源汽车财政补贴作为不征税收入是否正确并说明理由。
- (2) 计算业务 (2) 应缴纳的土地增值税, 并计算业务 (2) 企业在正确缴纳土地增值税后应调整的企业所得税应纳税所得额。
- (3) 判断业务 (3) 企业购置的机械设备在计算应纳税所得额时一次性全额扣除是否正确并说明理由。
- (4) 判断业务 (4) 企业房产税处理是否正确并说明理由。
- (5) 判断业务 (5) 企业申报确认损失处理是否正确并说明理由。
- (6) 计算业务 (6) 应调整的企业所得税应纳税所得额, 并说明债务重组取得的汽车配件应确认的计税基础。
- (7) 计算业务 (7) 应调整的企业所得税应纳税所得额。
- (8) 判断业务 (8) 中直接支付给劳务派遣公司的费用能否作为企业的工资薪金支出并说明理由, 同时计算业务 (8) 应调整的企业所得税应纳税所得额。
- (9) 计算该企业 2023 年度应补缴的企业所得税。

一、单项选择题（本题型共26小题，每小题1分，共26分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案）

9. 我国境内企业甲公司接受外国关联企业乙公司一笔混合性投资并向其分配投资收益。乙公司按本国税法规定将其认定为权益性投资收益且享受免税待遇。对甲公司支付投资收益的企业所得税处理,符合税法规定的是()。
A. 免征预提所得税
B. 不征预提所得税
C. 应视为股息分配
D. 应视为利息支出
10. 个人出租财产取得的财产租赁所得,税前扣除项目的扣除次序是()。
A. 财产租赁过程中缴纳的税费、向出租方支付的租金、由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用、税法规定的费用扣除标准
B. 向出租方支付的租金、由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用、财产租赁过程中缴纳的税费、税法规定的费用扣除标准
C. 财产租赁过程中缴纳的税费、由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用、向出租方支付的租金、税法规定的费用扣除标准
D. 税法规定的费用扣除标准、财产租赁过程中缴纳的税费、向出租方支付的租金、由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用
11. 取得综合所得的居民个人,其发生符合的下列支出中,只能在个人所得税汇算清缴时办理扣除的是()。
A. 继续教育支出
B. 个人养老金支出
C. 子女教育支出
D. 大病医疗支出
12. 承包人向发包方缴纳承包费后,经营成果归承包人所有。承包人取得的所得适用的个人所得税征税项目是()。
A. 财产转让所得
B. 工资、薪金所得
C. 偶然所得
D. 经营所得
13. 某商贸企业进口一批高档化妆品,在国外的买价为300万元,货物运抵我国入关前发生的运输费为40万元,保险费无法确定。报关后,企业将化妆品运往仓库,取得增值税专用发票注明运输费用5万元。已知高档化妆品的消费税税率为15%,该批高档化妆品的关税计税价格为()。
A. 340万元
B. 345万元
C. 341.02万元
D. 401.2万元
14. 征收报复性关税的适用国别或者地区,由国务院关税税则委员会提出建议,报()批准后执行。
A. 海关总署
B. 财政部
C. 国务院
D. 全国人大
15. 下列矿产中,适用固定税率征收资源税的是()。
A. 铜原矿
B. 钨选矿
C. 金选矿
D. 铁原矿
16. 2024年3月15日,某纳税人因土地的权利发生变化,而依法终止城镇土地使用税纳税义务,其城镇土地使用税的应纳税款的计算应截止到某一日期,该日期是()。
A. 2024年3月31日
B. 2024年3月15日
C. 2024年4月15日
D. 2024年12月31日
17. 房屋产权未确定及租典纠纷未解决的房产,对应的房产税纳税人是()。
A. 房产的开发人
B. 房产的使用人
C. 房产的承典人
D. 房产的出典人

18. 甲企业为增值税一般纳税人，2018 年购入一座市场价格为 327 万元的仓库，2023 年将仓库与乙公司的一栋办公楼进行互换，并支付 109 万元的差价。上述价格均含增值税，当地契税税率为 4%，则甲企业 2023 年应缴纳的契税（ ）。
- A. 4 万元
B. 12 万元
C. 8 万元
D. 4.36 万元
19. 下列情形中，应当计算缴纳土地增值税的是（ ）。
- A. 工业企业向房地产开发企业转让国有土地使用权
B. 合作建房建成后分房自用
C. 通过境内非营利的社会团体将房屋产权赠与教育事业
D. 企业建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额 20%
20. 2023 年 4 月，境内的张先生花费 5 万元购入归国留学的孙某出售的一辆二手车，该车辆是孙某于 2020 年 2 月购入的一台价值 20 万元的免征车辆购置税车辆，目前该车辆市场价格为 15 万元。则张先生应缴纳车辆购置税（ ）。（以上价格均不含增值税）
- A. 0.5 万元
B. 1.4 万元
C. 1.5 万元
D. 2 万元
21. 下列凭证中，应按照“买卖合同”征收印花税的是（ ）。
- A. 房屋所有权的转让协议
B. 电网与用户之间签订的供电合同
C. 出版单位与发行单位之间订立的音像制品订购单
D. 由受托方提供原材料且不划分加工费用和原材料金额的加工合同
22. 企业将捕捞、养殖渔船出租到国外，车船税的处理为（ ）。
- A. 全额征收
B. 减半征收
C. 先征后退
D. 免税
23. 下列有关应对经济数字化税收挑战“双支柱”方案的表述中，属于支柱一方案内容的是（ ）。
- A. 将超过收入 10% 的利润定义为“剩余利润”
B. 收入纳入规则采用自上而下的方法分配补足税
C. 设置公式化经济实质排除
D. 对于应税规定，最低税率为名义税率 9%
24. 境内机构对外付汇的下列情形中，需要进行税务备案的是（ ）。
- A. 境内机构在境外发生会议费 10 万美元以上的
B. 境内机构在境外发生差旅费 10 万美元以上的
C. 境内机构向境外支付旅游服务费 5 万美元以上的
D. 境内机构发生在境外的进出口贸易佣金 5 万美元以上的
25. 税务人员对企业当年营业账簿调回检查，需要在一定期间内退还账簿。该期限为（ ）。
- A. 30 日
B. 2 个月
C. 90 日
D. 6 个月
26. 经甲省税务局批准，甲省乙市税务局稽查局对某企业依法作出停止出口退税权的决定，企业对该决定不服的，其申请税务行政复议的被申请人是（ ）。
- A. 甲省税务局
B. 甲省税务局稽查局
C. 乙市税务局
D. 乙市税务局稽查局

二、多项选择题（本题型共16小题，每小题1.5分，共24分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分）

（本题型建议用时 20 分钟）

1. 下列税种中，属于中央政府固定收入的有（ ）。
- A. 消费税
B. 环境保护税
C. 车辆购置税
D. 船舶吨税
2. 下列出口行为中，适用增值税免税政策的有（ ）。
- A. 国家计划内出口卷烟
B. 来料加工复出口的服装
C. 增值税小规模纳税人出口玩具
D. 外贸企业出口已取得增值税普通发票的家用电器
3. 纳税人发生的下列应税交易中，应缴纳增值税的有（ ）。
- A. 将自产货物用于个人消费
B. 将外购货物用于集体福利
C. 员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务
D. 转让我国境内的自然资源使用权
4. 下列关于消费税纳税地点的表述中，说法正确的有（ ）。
- A. 委托个体工商户加工的应税消费品，由受托方向机构所在地的主管税务机关解缴消费税税款
B. 进口的应税消费品，由进口人或者其代理人向报关地海关申报纳税
C. 纳税人到外县（市）销售自产应税消费品的，应向销售地的税务机关申报纳税
D. 纳税人到外县（市）代销自产应税消费品的，在应税消费品销售后，向机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税
5. 下列关于企业所得税税收优惠政策，说法正确的有（ ）。
- A. 保险公司为种植业提供保险业务取得的保费收入，免征企业所得税
B. 中国保险保障基金有限责任公司接受的捐赠收入，免征企业所得税
C. 工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，按照研发费用的 120% 加计扣除
D. 企业安置残疾人员支付的工资费用，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100% 加计扣除
6. 企业从县级以上人民政府财政部门取得的财政补贴收入，允许作为不征税收入从收入总额中减除需要同时符合的条件有（ ）。
- A. 对该资金及资金发生的支出单独核算
B. 能够提供规定资金用途的资金拨付文件
C. 政府对该资金有专门的管理办法或具体管理要求
D. 按照企业销售货物、提供劳务服务的数量和金额的一定比例支付
7. 个人取得的下列所得，免征个人所得税的有（ ）。
- A. 职工因工伤取得的保险赔款收入
B. 转让新三板挂牌公司的非原始股取得的转让所得
C. 转让自用达 5 年以上并且是唯一的家庭居住用房取得的所得
D. 因提供线索协助公安机关破案而从公安机关取得的 8 000 元奖金

8. 下列关于城市维护建设税适用税率的表述中，正确的有（ ）。
- A. 撤县建市后，纳税人所在地为市区的，适用 7% 税率
- B. 纳税人跨地区出租不动产，按机构所在地适用税率预缴税款
- C. 城市维护建设税根据城镇规模设计地区差别比例税率
- D. 行政区划变更的，自变更完成的当月适用新行政区划对应的城市维护建设税的税率
9. 资源税法规定下列由省级人民政府决定减免税情形的有（ ）。
- A. 天然气企业开采自用天然气
- B. 盐业企业生产无碘海盐
- C. 铜矿业开采低品位煤矿
- D. 铁矿业开采共生伴生矿
10. 下列占用耕地的行为中，减征耕地占用税的有（ ）。
- A. 公办中学内教学楼占用耕地
- B. 铁路防火隔离带占用耕地
- C. 海防管控工程占用耕地
- D. 市水利局批准建设的防洪工程占用耕地
11. 下列用地中，免征城镇土地使用税的有（ ）。
- A. 农贸市场专用于经营农产品的房产用地
- B. 盐场的盐滩用地
- C. 城市地铁站的出入口用地
- D. 物流企业承租的大宗商品仓储用地
12. 关于房产税房产原值的确认符合规定的有（ ）。
- A. 纳税人对原有房屋扩建的，需相应增加房产原值
- B. 房屋内可移动家具的价值，需计入房产原值
- C. 与房屋不可割舍的暖气设备，应计入房产原值
- D. 宗地容积率低于 0.5 的，以房产建筑面积的以 2 倍计算土地面积并确定地价计入房产原值
13. 下列关于契税的表述中，符合税法规定的有（ ）。
- A. 个人购买经济适用住房，免征契税
- B. 婚姻关系存续期间夫妻之间变更房屋所有权，免征契税
- C. 承受已装修房屋的，装修费用不计入总价款计征契税
- D. 对承受国有土地使用权所支付的土地出让金应计征契税
14. 下列行为中，免征印花税的有（ ）。
- A. 公路托运行李的托运单据
- B. 发行单位与订阅个人书立的订购凭证
- C. 发电厂与电网书立的购售电合同
- D. 与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同
15. 某新加坡工业企业在我国设立的下列场所，应被判定为常设机构的有（ ）。
- A. 专为我国客户提供零配件而设立的场所
- B. 专为我国客户提供机器维修服务而设立的场所
- C. 专为本企业采购原材料而设立的场所
- D. 专为陈列本企业商品而设立的场所
16. 下列关于税务行政处罚听证主持人回避制度的表述中，符合执法规定的有（ ）。
- A. 当事人认为听证主持人与本案有直接利害关系，有权申请回避
- B. 听证主持人的回避，由组织听证的税务机关负责人决定
- C. 听证主持人与当事人为近亲属，应自行提出回避
- D. 当事人申请听证主持人回避的应于举办听证当日向税务机关提出

三、计算问答题（本题型共4小题20分）

（本题型建议用时 35 分钟）

1. （本小题 5 分）居民个人王某为甲公司（境内 A 股上市公司）员工，因经营需要，2023 年甲公司向王某实施了股权激励计划，王某接受该股票期权授权及行权情况如下：
- （1）1 月 4 日，王某接受授予 10 000 股的股票期权，约定半年内可以按照 8 元 / 股实施认购。
- （2）3 月 2 日，王某按照约定行权 10 000 股甲公司股票，当日股票收盘价为 15 元 / 股。
- （3）5 月 8 日，王某按持股数量取得股息 2 000 元。
- （4）7 月 6 日，王某将持有的股票以 20 元 / 股转让，当日股票收盘价为 20.5 元 / 股。
- （其他相关资料：不考虑王某的专项附加扣除因素；上述期权授予时约定不得转让。）
- 附：综合所得个人所得税税率表（部分）

级数	全年应纳税所得额	税率（%）	速算扣除数
1	不超过36 000元的	3	0
2	超过36 000元至144 000元的部分	10	2 520
3	超过144 000元至300 000元的部分	20	16 920

- 要求：
- 根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。
- （1）判断王某接受该股票期权授权时是否需要缴纳个人所得税，并说明理由。
- （2）计算王某行权时应缴纳的个人所得税。
- （3）说明股息收入税收优惠并计算该项所得应缴纳的个人所得税。
- （4）判断王某取得转让股票收入是否需要缴纳个人所得税，并说明理由；如需要，计算应缴纳的个人所得税。

2. （本小题 5 分）某房地产开发企业 2022 年—2023 年开发一栋写字楼，经营情况如下：
- （1）2022 年 10 月通过政府拍卖受让一项土地使用权，支付土地出让金 7 000 万元，取得合法票据。按照 4% 税率计算缴纳契税 280 万元，并取得完税凭证。2023 年 1 月准备开工建设，因客观原因土地容积率被调低，财政部门通知可以退还土地出让金 1 000 万元。
- （2）2023 年 11 月写字楼开发竣工，12 月底售罄取得收入 27 000 万元。
- （3）该项写字楼开发成本共计 8 000 万元，财务费用 1 100 万元（含从金融机构取得的利息支出 200 万元，能提供贷款证明），管理费用 600 万元，销售费用 700 万元。
- （4）允许扣除的税金为 150 万元。
- （其他相关资料：上述金额均不含增值税，计算土地增值税时，利息支出允许据实扣除，房地产开发费用扣除比例为 5%。）

- 要求：
- 根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。
- （1）判断退还土地出让金时是否可以申请退还已缴纳的契税，如果可以，回答需提供的资料。如不可以，说明理由。
- （2）回答计算土地增值税增值额时利息支出允许据实扣除应满足的条件。
- （3）计算土地增值税增值额时可扣除项目的合计金额。
- （4）计算销售写字楼应缴纳的土地增值税。

3.（本小题 5 分）某采洗选为一体的铁矿企业为增值税一般纳税人，拥有甲、乙两座矿山。甲矿山的设计开采年限超过 15 年，且剩余开采年限为 3 年，乙矿山发现页岩层，2024 年 7 月部分经营情况如下：

（1）甲矿山开采铁原矿 500 吨，当月销售 400 吨，取得不含增值税销售额 40 万元（含从坑口到车站的运输费用 0.4 万元，取得增值税发票）。

（2）乙矿山开采铁原矿 300 吨，将其与外购不含增值税 8 万元的铁原矿一起加工成铁精粉 280 吨，当月全部销售取得不含增值税销售额 25 万元。

（3）从乙矿山的页岩层中开采天然气 20 万立方米，销售 19.5 万立方米，双方约定不含增值税销售额 19.5 万元，其他 0.5 万立方米用于职工食堂，开采过程中疏干排水 1 万立方米。

（其他相关资料：该企业所在省铁原矿税率为 8%，铁精粉税率为 4%，天然气税率为 6%，该企业水资源税地表水为每立方米 1 元，地下水为每立方米 3 元。）

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）计算甲矿山销售铁原矿应缴纳的资源税。
- （2）判断乙矿山计算铁精粉资源税时是否可以扣除外购应税铁原矿的购进金额并说明理由。
- （3）计算乙矿销售铁精粉应缴纳的资源税。
- （4）计算该企业 7 月应缴纳的天然气资源税。
- （5）计算该企业 7 月疏干排水的水资源税。

4.（本小题 5 分）非居民企业 A 公司来华向我国居民企业 B 公司提供建筑安装服务，A 公司与 B 公司签订了一揽子打包合同。

（1）第一份合同签订日期为 2023 年 2 月 1 日，合同内容为铺设管道服务，服务开始时间为 2023 年 2 月 15 日，服务完成日期为 2023 年 6 月 30 日。

（2）第二份合同的签订日期为 2023 年 6 月 1 日，合同内容为在同一项目地安装水管服务，服务开始时间为 2023 年 6 月 15 日，服务完成时间为 2023 年 9 月 30 日。

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）参考《中新协定》的相关内容，判断 A 公司是否在我国构成常设机构，并说明理由。
- （2）如判断 A 公司在我国构成常设机构，且不能准确核算据实申报企业所得税，回答税务机关一般情况下可以核定的利润率区间。
- （3）回答 A 公司应向我国税务机关办理税务登记的期限及地点。
- （4）回答 A 公司在项目结束时应向我国税务机关办理注销税务登记的期限及地点。

四、综合题（本题型共2小题30分。涉及计算的，要求列出计算步骤）

（本题型建议用时 40 分钟）



1.（本小题 14 分）位于县城的某大型超市为增值税一般纳税人，兼营商业地产经营租赁业务。2026 年 8 月，经营业务如下：

（1）采用还本销售方式销售空调 2 000 台，不含增值税价格 3 000 元 / 台。合同约定 3 个月后全额退款。款项已收并开具了增值税发票。

（2）销售单用途商业预付卡 100 张，预收资金 20 万元。购卡人当月未消费。

（3）销售从农场购进的有机蔬菜，开具增值税普通发票注明金额 10 万元，对其单独核算。

（4）与某公司签订 3 年期租赁合同，出租上月购置的本地写字楼。合同约定 3 年不含增值税租金合计 360 万元，当月一次性预收 1 年不含增值税租金 120 万元，已全额开具发票。

（5）按销售额向某品牌厨具供货方收取返还收入 7 万元，该批厨具的进项税额已抵扣。

（6）进口一批高档化妆品，关税计税价格为 170 万元，已取得海关开具的增值税专用缴款书。

（7）采购一批酒水，取得增值税专用发票注明金额 200 万元，税额 26 万元。

（8）为贵重商品购买财产保险，取得增值税专用发票注明金额 8 万元，税额 0.48 万元。

（9）购进商品，取得增值税专用发票注明金额 1 万元，税额 0.13 万元，当月因管理不善霉烂变质。

（其他相关资料：进口高档化妆品的关税税率为 50%，消费税税率为 15%，租赁合同印花税税率为 1‰。）

要求：

根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）计算业务（1）的销项税额。
- （2）判断业务（2）是否需要在当月缴纳增值税并说明理由。如需计算，计算销项税额。
- （3）判断业务（3）是否需要当月缴纳增值税并说明理由。如需计算，计算销项税额。
- （4）分别计算业务（4）的销项税额及应缴纳的印花税。
- （5）说明业务（5）从供货方收取的返还收入的增值税处理方法。
- （6）分别计算业务（6）进口环节应缴纳的关税、消费税和增值税。
- （7）计算该企业当月可抵扣的进项税额。
- （8）计算该企业当月应申报缴纳的增值税税额。
- （9）计算该企业当月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。

2.（本小题 16 分）某生产节能产品的科技公司为增值税一般纳税人。2024 年的营业收入为 15 000 万元（含高新技术产品收入 7 000 万元），其他收益 700 万元，营业成本 3 000 万元，税金及附加 400 万元，管理费用 5 000 万元，销售费用 800 万元，财务费用 600 万元，营业外支出 500 万元，自行计算的利润总额 5 400 万元。2025 年 3 月该企业进行 2024 年所得税汇算清缴时聘请了某会计师事务所进行审核，发现如下事项：

（1）2 月将郊区占地 1 000 平方米的仓库用于出租并于当月交付使用，该仓库为 2016 年购入，原值 500 万元，合同载明一次性收取 2024 年不含税租金 10 万元，采用简易计税方法计算增值税。未缴纳印花税，2024 年末，就该仓库缴纳房产税、城镇土地使用税。

（2）6 月对经营租赁方式租入的商铺进行装修，改造花费 500 万元。已知该商铺 7 月 1 日投入使用，剩余租赁期为 5 年，装修费一次性计入成本费用。

（3）7 月收到政府发放的科技补贴 500 万元，符合不征税收入确认条件，企业将其计入其他收益，并将补贴收入金额全部用于项目研发。汇算清缴时，财务人员拟作为不征税收入申报。

（4）9 月向省政府设立的自然科学基金出资 400 万元，用于基础研发；向某财经大学出资 100 万元用于市场调研。

（5）12 月生产、销售节能产品 2 万件，按政策规定，节能产品的节能补贴为 5 元 / 件，共收到补贴 10 万元。已按规定缴纳增值税及相关税费，财务人员拟将收入作为不征税收入申报。

（6）向自然人股东王某借款 1 000 万元，并支付全年利息 50 万元计入财务费用，已知王某对企业的权益性投资 400 万元，金融机构同期同类贷款利率为 4%，企业无法提供符合独立交易的原则资料。

（7）企业投入 1 800 万元研发费用，用于研发节能技术，尚未形成无形资产，其中 500 万元来自 7 月收到的科技补贴。另外，投入 200 万元用于为顾客提供节能产品的技术支持活动。

（其他相关资料：房产税减除比例为 30%，城镇土地使用税为 6 元 / 平方米，租赁合同印花税税率为 1‰。）

要求：

根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

（1）分别计算业务（1）应缴纳的房产税、城镇土地使用税、增值税和印花税。如无须缴纳，请说明理由。

（2）计算业务（2）应调整的应纳税所得额。

（3）按照较低税负的前提下，判断业务（3）财务人员的处理是否正确并说明理由。

（4）计算业务（4）应调整的应纳税所得额。

（5）判断业务（5）财务人员的选择不合理并说明理由。

（6）计算业务（6）应调整的应纳税所得额。

（7）在企业按照较低税负的前提下，计算企业应加计扣除的研发费用。

（8）判断企业是否可以作为高新技术企业。

（9）在较低税负的前提下，计算 2024 年企业所得税应纳税所得额和应纳税额。

2025 年 · 税法 真题试卷



一、单项选择题（本题型共26小题，每小题1分，共26分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案）

（本题型建议用时 25 分钟）

1. 根据法律层次，《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》属于（ ）。
- A. 税收部门规章
- B. 税法法律
- C. 税收规范性文件
- D. 税收行政法规
2. 王某 2026 年 3 月出租住房一栋，按合同约定当月收取含增值税租金 50 万元。王某当月应缴纳的增值税为（ ）。
- A. 0.50 万元
- B. 0.74 万元
- C. 2.38 万元
- D. 1.46 万元
3. 下列进项税额中，准予从销项税额中抵扣的是（ ）。
- A. 用于个人消费的购进货物对应的进项税额
- B. 用于集体福利的购进货物对应的进项税额
- C. 因自然灾害导致毁损的购进原材料对应的进项税额
- D. 适用简易计税方法计税项目所购进的原材料对应的进项税额
4. 某建筑企业（增值税一般纳税人）注册地在甲市，2026 年 6 月在乙市提供工程建造服务取得含税全部价款和价外费用 480 万元，支付分包款 200 万元（取得合法有效凭证）。已知该企业上述建筑服务适用一般计税方法，该企业应在乙市预缴增值税（ ）。
- A. 5.14 万元
- B. 7.71 万元
- C. 8.81 万元
- D. 13.21 万元
5. 甲公司将成本 600 万元的烟丝委托乙烟厂加工甲类卷烟 200 箱，每箱 5 万支，乙烟厂收取加工费 70 万元，代垫辅料 31 万元，两者均为不含增值税价款。已知乙烟厂无同类卷烟销售价格。甲类卷烟消费税税率为 56% 加 0.003 元 / 支。乙烟厂计算代收代缴消费税的组成计税价格为（ ）。
- A. 600 万元
- B. 701 万元
- C. 670 万元
- D. 1 600 万元
6. 白酒生产企业销售给销售单位的白酒，生产企业消费税计税价格低于销售单位对外不含增值税销售价格（ ）以下的，税务机关应核定消费税最低计税价格。
- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 80%
7. 甲企业为一家小型微利企业，2025 年度第一季度应纳税所得额为 100 万元。同时，甲企业被认定为高新技术企业，符合相关税收优惠政策。根据现行企业所得税法律制度的规定，甲企业 2025 年度第一季度应预缴企业所得税税额为（ ）。
- A. 5 万元
- B. 15 万元
- C. 20 万元
- D. 25 万元

8. 2024 年 1 月 3 日，某上市公司对 30 名高管实施股票期权激励计划，约定连续三年达到业绩考核目标后，每位激励对象能以 5 元 / 股的价格购入 10 万股本公司股票，授予日公司股票的收盘价 11 元 / 股。2024 年 12 月 31 日，有 10 名高管离职，当日公司股票收盘价为 14 元 / 股。2024 年该公司就股权激励计划可在企业所得税前扣除的金额为（ ）。
- A. 0
- B. 200 万元
- C. 400 万元
- D. 600 万元
9. 2024 年 5 月，某居民企业出资 500 万元给本市符合条件的非营利性科学技术研究开发机构用于基础研究，并签订相关协议。根据企业所得税相关规定，该笔支出在企业所得税税前扣除的金额是（ ）。
- A. 0
- B. 500 万元
- C. 750 万元
- D. 1 000 万元
10. 企业取得下列收入中，可享受企业所得税减计收入优惠政策的是（ ）。
- A. 信托公司为茶农提供信托服务取得的收入
- B. 银行向农民发放单笔 15 万元贷款收取的贷款利息收入
- C. 保险公司为养鸡场提供财产保险服务而取得的保费收入
- D. 企业以资源综合利用的原材料生产国家限制性产品而取得的收入
11. 居民个人从非任职或非受雇单位获赠礼品的下列情形中，应缴纳个人所得税的是（ ）。
- A. 在购买商品或服务同时获得企业赠送礼品
- B. 在企业业务宣传活动中随机获得网络红包的
- C. 在企业广告活动中随机获得价格折让代金券的
- D. 因消费累计达到一定额度，按消费积分获得礼品的
12. 下列各项收入中，免征个人所得税的是（ ）。
- A. 个人提前退休取得的一次性补贴收入
- B. 企业职工因企业破产取得的一次性安置费收入
- C. 事业单位实行内部退养办法人员取得的一次性收入
- D. 个人因与用人单位解除劳动合同关系取得的一次性补偿收入
13. 进出口货物放行后，海关发现少征税款，应自缴纳税款之日起一定期限内向纳税人、扣缴义务人补征税款，该期限是（ ）。
- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 5 年
- D. 10 年
14. 下列关于我国关税税率适用日期的表述中，正确的是（ ）。
- A. 两步申报的进口货物，应当适用完成概要申报之日实施的税率
- B. 出口转关运输货物，应当适用指运地海关完成申报之日实施的税率
- C. 实行集中申报的进出口货物，应当适用首次货物进出口完成申报之日实施的税率
- D. 因超过规定期限未申报而由海关依法变卖的进口货物，其税款计征应当适用办理纳税手续之日实施的税率
15. 根据资源税法规定，下列应税产品中，可以从量计征资源税的是（ ）。
- A. 萤石
- B. 石墨
- C. 砂石
- D. 宝石
16. 根据环境保护税法的规定，下列情形暂予免征环境保护税的是（ ）。
- A. 机动车排放应税大气污染物
- B. 规模化养殖场排放应税水污染物
- C. 生活垃圾填埋场超标准排放应税污染物
- D. 城乡污水集中处理场所超标准排放应税污染物

26. 甲省乙市税务局重大税务案件审理委员会审理后,乙市税务局稽查局依法向某企业送达《税务行政处罚决定书》,该企业对该处罚决定不服,欲申请行政复议。根据税收征管法律制度的规定,本案中税务行政复议的被申请人是()。
- A. 甲省税务局
- B. 乙市税务局
- C. 乙市税务局稽查局
- D. 乙市税务局重大税务案件审理委员会

(本题型建议用时 20 分钟)

- 26

3.（本小题 5 分）某钨选矿企业为增值税一般纳税人，有一个排污口，2025 年 6 月发生如下业务：

（1）外购钨原矿支付不含税价款 100 万元，经过洗选加工为钨选矿后销售，取得不含税销售额 180 万元。

（2）通过排污口排放污水 600 万升，当月无委托监测数据，上月通过有监测能力的第三方机构对悬浮物和化学需氧量进行监测，悬浮物和化学需氧量的浓度监测结果分别为 0.015 克每升和 0.02 克每升，低于国家标准的 60%。

（其他相关资料：钨选矿资源税税率 6.5%。悬浮物、化学需氧量的污染当量值分别为 4 千克、0.5 千克，企业所在省规定水污染物环境保护税税率为每污染当量 2.8 元，不考虑其他污染排放物。）

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）计算该企业 6 月份应缴纳的资源税。
- （2）回答企业是否可用上月的委托监测数据计算 6 月份的应税污染物排放量并说明理由。
- （3）计算该企业 6 月份应税水污染物的污染当量数。
- （4）计算该企业 6 月份应税污染物应缴纳的环境保护税。

4.（本小题 5 分）中国居民企业甲公司（实收资本 5 亿元）为跨国企业集团最终控股企业，2023 年度合并财务报表收入总额为 10 亿元。甲公司 2023 年末投资 1 000 万元持股一家 A 国乙公司，乙公司的实收资本为 800 万美元。2024 年，甲公司相关情况如下：

（1）1 月 1 日借给乙公司 3 000 万美元，12 月 1 日再借给乙公司 2 000 万美元，两笔借款年末均未偿还。

（2）销售给乙公司一批货物，计划由乙公司在 A 国直接销售，乙公司未对货物进行任何实质性增值加工，该业务为单纯购销业务。我国税务机关调查后，决定对甲公司采取转让定价调整。

（其他相关资料：假设 1 美元折合人民币 7 元。）

要求：

根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算，需计算出合计数。

- （1）回答甲公司与乙公司是否构成关联方，并说明理由。
- （2）回答甲公司是否需要填报国别报告，并说明理由
- （3）综合业务（2）所述业务特征，回答税务机关可以采用的转让定价调整方法。

四、综合题（本题型共2小题30分。涉及计算的，要求列出计算步骤）

（本题型建议用时 40 分钟）

1.（本小题 14 分）位于某县城的铅蓄电池生产企业为增值税一般纳税人，2026 年 5 月相关经营业务如下：

（1）销售一批电池，不含增值税销售额为 100 万元，已收款 80%，另 20% 款项约定下月收取。企业相关账务处理（单位为万元）如下：

借：银行存款	90.4	
应收账款	22.6	
贷：主营业务收入		100
应交税费——应交增值税（销项税额）		10.4
应交税费——待转销项税额		2.6

后附原始凭证：增值税专用发票一份，注明金额 100 万元、税额 13 万元；银行回单一份，注明金额 90.4 万元；产品出库单一份。

（2）用一批电池偿还债务，该批电池生产成本 38 万元，该类电池市场价为 45 万元，按当月最高销售单价计算的不含增值税销售价 50 万元。

（3）以预收款方式出租 2016 年 12 月购入的一处房产，收到半年不含增值税租金 12 万元，已全额开具发票。

（4）购入一辆纯电汽车给管理部门使用，取得的机动车销售统一发票注明价款 40 万元。

（5）进口一批铅精矿，关税计税价格 65 万元，已取得海关进口增值税专用缴款书。

（6）从符合反向开票条件的资源回收企业购入废旧电池，取得增值税专用发票，注明价款 100 万元、税额 3 万元。

（7）当月其他批次销售电池产品取得不含增值税销售额 580 万元，当月购入其他物资或服务取得增值税专用发票，注明税额 20 万元。

（其他相关资料：进口铅精矿关税税率 3%，铅蓄电池消费税税率 4%。）

要求：

根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）回答业务（1）中对于销项税额的处理是否正确，并说明理由。
- （2）分别计算业务（2）的销项税额、应缴纳的消费税税额。
- （3）计算业务（3）的销项税额。
- （4）回答业务（4）是否需要缴纳车辆购置税。如需要，请计算应纳税额；如不需要，请说明理由。
- （5）计算业务（5）应缴纳的增值税。
- （6）回答业务（5）是否应缴纳资源税，并说明理由。
- （7）回答业务（6）中资源回收企业是否可以向自然人报废产品出售者反向开具增值税专用发票，并说明理由。
- （8）计算该企业当月应向税务机关申报缴纳的增值税。
- （9）计算该企业当月应向税务机关申报缴纳的消费税。
- （10）计算该企业当月应向税务机关缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

2.（本小题 16 分）某汽车制造企业甲为高新技术企业，2024 年度营业收入 70 000 万元，自行计算的 2024 年度会计利润为 8 000 万元。2025 年 3 月，该企业进行 2024 年度企业所得税汇算清缴时，聘请了某会计师事务所进行审核，发现如下事项：

（1）3 月与某大型设备经销公司签订买卖合同，购买不含增值税价格 3 000 万元的生产设备，并按合同列明金额计算缴纳印花税 0.9 万元。后因资金紧张，合同作废，改签融资租赁合同，租赁费 3 500 万元，企业就差额部分补缴印花税 0.15 万元。

（2）4 月购入一栋存量商品房，当月已经办理房屋权属变更登记手续，房产原值 1 000 万元。自 5 月起免费提供为员工宿舍，企业自行计算缴纳房产税 0.7 万元。

（3）5 月吸收合并乙公司，该业务符合特殊性税务处理相关条件，且双方采用此法，合并日乙公司净资产账面净值 800 万元、公允价值 1 100 万元，五年内尚未弥补的亏损为 80 万元。

（4）6 月出资 500 万元给本地一高校用于基础研究，并签订协议。

（5）全年发生广告费及业务宣传费 11 000 万元，业务招待费 600 万元。

（6）当年自主研发发生研发费用 9 000 万元，相关明细如下：

项目	金额（万元）
人员人工费用	2 300
直接投入费用	1 300
研发中心办公楼折旧费用	1 800
研发设备折旧费用	1 500
新产品设计费	1 200
新车型市场调研费	100
其他相关费用	800

（7）当年通过市政府捐款 800 万元用于自然灾害救助，已取得公益事业捐赠票据，上年度结转的公益性捐赠金额 200 万元。

（其他相关资料：买卖合同印花税税率 0.3‰，融资租赁合同印花税税率 0.05‰。当地计算房产计税余值的减除比例为 30%；合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率为 2.65%；各项扣除项目均在汇算清缴期取得有效凭证。）

要求：

根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）回答业务（1）企业按买卖合同与融资租赁合同的差额补缴印花税的处理是否正确，并说明理由。
- （2）回答业务（2）企业自行计算的房产税是否正确，并说明理由。
- （3）计算可由甲企业弥补的乙公司的亏损限额，回答适用特殊性税务处理应满足的条件。
- （4）计算业务（4）应调整的企业所得税应纳税所得额。
- （5）计算业务（5）应调整的企业所得税应纳税所得额。
- （6）回答业务（6）不得享受研发费用加计扣除的项目，并计算业务（6）应调整的企业所得税应纳税所得额。
- （7）计算甲企业 2024 年度的会计利润。
- （8）计算业务（7）应调整的企业所得税应纳税所得额。
- （9）回答业务（7）公益性捐赠向以后年度结转的金额，最长可结转至哪一年度。
- （10）计算甲企业 2024 年度应缴纳的企业所得税税额。

